KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

Sarajevo, 16 -12- 2025
Broj: 73-11-3-43480

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke a prema Izvještaju o radu Komsije, Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda e-aukcija, koje čine sastavni dio ove odluke,Generalni direktor donosi:

ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog posupka javne nabavke a koji se odnosi na nabavku

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/37/2025- C – Materijal za operativne zahvate na oku ultrazvučnom i laserskom metodom uz najam aparata- ponovljeni postupak

I

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku **Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/37/2025- C – Materijal za operativne zahvate na oku ultrazvučnom i laserskom metodom uz najam aparata- ponovljeni postupak** koji se dodjeljuje ponuđačima:

MES d.o.o.

Za materijal za operativne zahvate na oku ultrazvučnom i laserskom metodom uz najam aparata prema ponudi broj 10-11-3-40480 od 26.11.2025 godine;

II

U skladu sa članom 72. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog okvirnog sporazuma i to nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U skladu sa članom 72. stav 3 Ugovorni organ dostavlja prijedlog okvirnog sporazuma onom ponuđaču čija je ponuda po rang- listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač „propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz čl. 45. i 47. ovog zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude ili zahtjeva za učešće, u roku koji odredi ugovorni organ".

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O B R A Z L O Ž E N J E

Javno otvaranje ponuda održano je dana 26.11.2025.godine u 12:00 sati u sali za sastanke na lokaciji Objekat Tehničkog sektora (C9) Bolnička br.25. uz prisustvo članova Komisije, sekretara Komisije i referenta protokola (Merima Hodžić).
Komisija je konstatovala da su ponude blagovremene, uredno obilježene i ovjerene od strane ponuđača, te je iste prilikom preuzimanja od strane referenta protokola obilježila rednim brojem 1.
Komisija je u prisustvu referenta protokola, izvršila otvaranje ponuda, a budući da su iste uvezane i osigurane jemstvenikom radi zaštite od eventualnih zloupotreba, Komisija je izvršila potpisivanje i ovjeru prve i posljednje stranice ponuda, kao i potpisivanje i ovjeru koverata u kojima su ponude dostavljene. U skladu sa Članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl.glasnik BiH br.103/14) Komisija je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda u koji su uneseni slijedeći podaci: Broj protokola ponude, naziv ponuđača i ukupna vrijednost ponuda bez PDV-a.

Zapisnik sa otvaranja ponuda je protokolisan pod br. 73-33-4-40529-1 od 26.11.2025. i u zakonskom roku, putem faxa dostavljen ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

	11-3-40480	S d.o.o.	26.11.2025. – 09:24

Komisija je detaljnom analizom pregledala dostavljene ponude, ocijenila formalnu, pravnu i suštinsku valjanost istih, polazeći od zahtjeva tenderske dokumentacije koje je Ugovorni organ naveo u pozivu, a koje su ponuđači bili dužni ispuniti kako bi stekli uslove za dalju kvalifikaciju u javnom nadmetanju.
Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

1	10-11-3-40480	MES d.o.o.	26.11.2025. – 09:24

Svi podaci iz ponude kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponude po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterija najniža cijena:

1)	Cijena	učešće	100	%

Okvirni sporazum će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Vrednovanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača vršit će se na sljedeći način :

1.Cijena

Maksimalan broj bodova za ponuđenu cijenu iznosi 100 bodova.

Ponuda sa najnižom cijenom za tehnički prihvatljivu specifikaciju se vrednuje ocjenom 100, a ostale ponude ponuđača sa tehnički prihvatljivim specifikacijama se vrednuju na sljedeći način:

$$\frac{\text{Najniža ponuđena cijena} \times 100}{\text{Ponuđena cijena}}$$

LOTOVI ZA KOJE SU PONUDE PRIHVAĆENE A KOJI NISU STEKLI USLOVE ZA E-AUKCIJU (nedovoljan broj ponuda)

Materijal za operativne zahvate na oku ultrazvučnom i laserskom metodom uz najam aparata

- Imajući u vidu činjenicu da je za ovaj postupak javne nabavke planirano provođenje e-aukcije u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, Komisija nije mogla zakazati E – aukciju jer nije zaprimljen dovoljan broj ponuda/prihvatljivih ponuda.
  U skladu sa članom 3 stav 3 Pravilnikom o uslovu i načinu korištenja E- aukcije („Sl.glasnik BiH", broj 66), E- aukcija se ne može zakazati.

Napomena:
Pregledom dokumetnacije dostavljene u Ponudi ponuđača MES d.o.o. Zenica za predmetni postupak javne nabavke utvrđeno je da ponuđač u Izjavama traženim tačkom 3.1. pod d), e), j), k), l), m), n), o), p), q), r), kao i tačkom 4.4. a), c) i d) nije naveo tačan naziv postupka javne nabavke nabavka, i to: „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/37/2025-C-Materijal za operativne zahvate na oku ultrazvučnom i laserskom metodom uz najam aparata-ponovljeni postupak", već je naveo „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/18/2023-C-Materijal za operativne zahvate na oku ultrazvučnom i laserskom metodom uz najam aparata-ponovljeni postupak". Bitno je istaći da je na svim Izjavama naveden ispravan broj javne nabavke A-1913, kao i Obavještenje o nabavci: 893-1-1-461-3-966/25.

Nakon analize činjenica i relevantinih odredbi ZJN-a zaključeno je da ovakva greška nema karakter materijalne nepravilnosti te ne utiče na zakonitost niti na uporedivost ponude.

Naime, pogrešno navođenje naziva postupka u naprijed navedenim Izjavama u sadržaju izjava predstavlja tehničku grešku identifikacije i ne mijenja:

- identitet ponuđača
- predmet ponude
- ponuđenu cijenu
- tehničku specifikaciju, niti
- bilo koji element koji utiče na rangiranje ponuda.

Greška se odnosi iskuljučivo na naslovni element dokumenta i ne utiče na volju ponuđača, niti na sadržinu obaveze koju izjava potvrđuje.

Prema osnovim načelima ZJN-a ugovorni organ je dužan izbjegavati formalizam koji bi doveo do neopravdanog ograničavanja učešća ponuđača. S tim u vezi greška koja ne utiče na valjanost ponude ne može predstavljati osnov za odbijanje, posebno u situaciji kada:

- ponudu je moguće nesporno povezati sa konkretnim postupkom (broj postupka, broj obavještenja o javnoj nabavci, predmet, podaci o ponuđaču)
- izjava ima pravno identičan sadržaj kao i traženi dokument
- sadržaj izjave ispunjava traženu svrhu, bez obziran na pogrešno naznačen naziv.

Iako ZJN nema izričitu normu o formlanim greškama, u stručnoj praksi i obrazloženjima nadležnih institucija smatra se da ukoliko greška ne utiče na bitni elemente ponude, radi se o formalnoj grešci koja se smije dovesti do odbijanja ponude. Kao formalni neostatkak ponude je svaki propust koji ne mijenja ekonomski, tehnički niti pravni sadržaj ponude.

Pogrešan naziv postupka spada upravo u kategoriju foramalne greške, jer ne mijena sadržinu izjave niti obavezu ponuđača, a diskvalifikacija ponuđača isključivo zbog tekstualne grešek u nazivu postupka bila bi neproporcionalna i neusalgašena na načelom efektivne konkurecnije.

U konačnici, s obzirom na to da greška ne utiče na sadržaj izjave, dokument je nesporno povezan s predmetnim postupkom, ne utiče na uporedivost ponuda niti na rangiranje, Komisija je stava da greška u nazivu predmeta na dostavljenim izjavama predstavlja formalnu, nenarušavajuću grešku, te ne može biti razlog za odbacivanje ponude.

Prijedlog Komisije odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:

Komisija jednoglasno daje prijedlog ugovornom organu, da se nakon provodenog otvorenog postupka, objavljenog na portalu e-Nabavke pod brojem 893-1-1-461/25 od 30.10.2025.godine **Okvirni sporazum u trajanju od 24 (dvadeset četiri) mjeseca za** „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/37/2025- C – Materijal za operativne zahvate na oku ultrazvučnom i laserskom metodom uz najam aparata- ponovljeni postupak“, dodijeli ponuđačima kako je niže navedeno:

MES d.o.o.

Materijal za operativne zahvate na oku ultrazvučnom i laserskom metodom uz najam aparata	vrijednost bez PDV-a:	160.824,00 KM
	Ukupno bez PDV-a:	160.824,00 KM
	+ PDV:	27.340,08 KM
	Ukupno sa PDV-om:	188.164,08 KM

- Rok isporuke ponuđenog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- Rok isporuke ponuđenog aparata 1dan od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a za materijal;
- FCO skladište kupca O.J. Klinika za očne bolesti KCUS-a za najam aparata;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od dana isporuke robe i izdavanja računa;
- Uplata troškova za najam aparata po okončanju ugovorenog perioda od 24 mjeseca.

REKAPITULACIJA

Ponuđač	Ukupan iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupan iznos sa PDV-om
MES d.o.o.	160.824,00 KM	27.340,08 KM	188.164,08 KM
UKUPNO:	**160.824,00 KM**	**27.340,08 KM**	**188.164,08 KM**

Ostali elementi Okvirnog sporazuma:
- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;
- Cijene ponuđenog materijala i najma aparata se neće mijenjati za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma;
- Ponuđač će obezbjediti besplatnu instalaciju aparata na Klinici za očne bolesti KCUS-a;
- Ponuđač će obezbjediti 24 časovnu servisnu podršku za ponuđeni aparat;
- Ponuđač će obezbjediti održavanje aparata i rezervne dijelove za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma;
- Ponuđač će obezbjediti edukaciju medicinskog osoblja za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma;
- Okvirni sporazum se potpisuje na period od **dvadeset i četiri (24) mjeseca ili utroška ukupnih sredstava** na koje se ovaj sporazum zaključuje.

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.

GENERALNI DIREKTOR

Prim.doc.dr.sc.med. Alen Pilav

PRAVNA POUKA:
Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14, 59/22) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH